

시정 요구

1. 제 목 : 담보부채권 경매 매각기일대책 수립 및 배당금 수령
업무 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제2호에 따라 소관 담보부채권에 대한 담보권 실행 업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제7조 제1항 제5호에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 경매, 소송사건의 법률상 대리인 신고 및 기록열람을 하도록 되어 있고

규정 제47조 제1항에 따르면 담보권 실행을 통한 경매 절차에서 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 담보물건별 최저매각가격, 임차금 또는 보증금, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 매각기일대책을 수립하도록 되어 있으며, 규정 제54조 제2항에 따르면 배당기일에 출석하여 배당표 작성에 오류를 확인한 경우에는 재작성을 요구하고 동 요구가 반영되지 않았을 시는 배당에 대한 이의를 제기하도록 되어 있다.

따라서, 경매물건 기록열람을 통해 선순위 채권을 파악하여 매각 기일대책을 적정하게 수립함으로써 배당액을 예상하고 배당기일에 배당표가 정당하지 않을 경우 재작성을 요구하거나 배당이의를 제기하여 담보부채권 회수 이익을 도모해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간(2018. 10. 1.~2020. 5. 31.) 중 대전충남지역본부 소관 담보부채권에 대한 매각기일 대책 수립 및 배당금 수령 실태를 점검한 결과

2019. 12. 30.에 ○○○○○○로부터 인수한 채무자 △△△ 관련 담보부채권(○○○○○○○ ◇◇◇◇-◇◇)의 경우 ○○○○○○이 경매를 신청(대전지법 서산지원 ○○○○타경○○○○○○)한 후 공사가 채권을 인수한 것으로, ○○○○○○이 인계한 경매사건 기록 열람 내용을 보면 ◇◇시청 당해세 등 (△,△△△천 원) 및 ◇◇세무서 종합소득세 본세(▽,▽▽▽천 원)는 공사 근저당권보다 선순위 조세채권임을 알 수 있었는데도 2020. 1. 14. 2차 매각기일(2020. 2. 19.)에 따른 매각기일대책 수립 시 선순위 채권이 전혀 없는 것으로 보고하였으며

2020. 5. 6. 경매기일에 출석해서도 ◇◇세무서 배당요구 조세채권 중 공사 근저당권 설정일(2016. 7. 12.)보다 빨라 선순위인 ‘본세’ (법정 기일 : 2016. 5. 31.) 이외에 후순위인 ‘가산금’ (부과일 : 2016. 9. 1.)까지 공사보다 앞선 배당순위(3순위)로 배당표가 잘못 작성되어 있는데도 법원 앞으로 배당표 재작성 요구 또는 배당이의 제기를 하지 않았고, 이에 따라 ◇◇세무서에 더 배당된 ○,○○○,○○○원(가산금) 만큼 공사가 배당금을 적게 수령한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 선순위 채권파악을 통한 경매기일대책의 적정한 수립 및 배당금 수령 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 ○○○○○○ ◇◇◇◇◇-◇◇ 채권 관련 경매사건(대전지법 서산지원 ○○○○타경○○○○○○)에서 공사에 적게 배당된 ○,○○○○천 원을 회수하고, 향후 배당기일대책 수립 및 배당금 수령 시 선순위 채권 파악을 소홀히 하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)